

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 533 del 31/08/2023

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

### DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 244 del 31/08/2023

**OGGETTO:** Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  
PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO: art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore Società TAVANO Giuseppe s.r.l. con sede a Borgia (CZ) in via dirupi, n. 5.  
*"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico".*  
Autorizzazione al subappalto.-

CUP: C82E22000370004 - CIG: 944701750C

CAP. 701 - COD. 1404103

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- questa Amministrazione comunale, da tempo, promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa e per il miglioramento infrastrutturale degli impianti di pubblica illuminazione;
- la società "Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l.", con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), in ha presentato una proposta di Project Financing, assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, avente ad oggetto "Proposta di costituzione come soggetto promotore per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico", della durata di 15 anni con canone annuo pari ad € 56.000,00 IVA esclusa, riguardante gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Squillace;
- con deliberazione n. 47 del 28.05.2021, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e nomina promotore della proposta di affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del "Servizio di gestione e manutenzione, nonché adeguamento, ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace" - Contratto rendimento energetico;
- con propria determinazione a contrarre n° 478 del 13/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio dell' "Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)". Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con la medesima determina a contrarre n° 478 del 13/10/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

**Dato atto che:**

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 07/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 01 plico contenente la relativa offerta di gara;

-con determinazione n° 556 del 22/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

-con propria determinazione n° 562 del 25/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Tavano Giuseppe srl con sede in via Dirupi n° 5 a Borgia (CZ) - P.I. 02516290794;

-con propria determinazione n° 88 del 16/02/2023, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento di *"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)";*

**Considerato che** in data 18.07.2023, con prot. n° 4146, perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 14.000,00 le seguenti opere:

-rimozione n° 60 pali ammalorati;

-pitturazione n° 100 pali previa preparazione della superficie da pitturare;

all'Impresa Lavorazioni in ferro di Olivadese Vincenzo e f.lli s.n.c., con sede legale in viale dei Cipressi snc - Girifalco (CZ), P.IVA IT02711580791;

**Accertato che**, all'atto dell'offerta presentata per la gara d'appalto è stata espressa l'intenzione di cedere in sub-appalto le opere di cui trattasi;

**Evidenziato che**, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni dalla relativa richiesta e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

**Dato atto** di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Lavorazioni in ferro di Olivadese Vincenzo e f.lli s.n.c., con sede legale in viale dei Cipressi snc - Girifalco (CZ), e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS\_36940790 con scadenza validità al 11/11/2023;

**Considerato** l'esito favorevole delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**Rilevato che:**

-ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

-il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

-non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);

-il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

**Vista** la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

**Ritenuto**, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**Attesa** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa Lavorazioni in ferro di Olivadese Vincenzo e f.lli s.n.c., con sede legale in viale dei Cipressi snc - Girifalco (CZ), P.IVA IT02711580791, per l'importo di € 14.000,00, per le seguenti opere:  
-rimozione n° 60 pali ammalorati;  
-pitturazione n° 100 pali previa preparazione della superficie da pitturare;  
ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 18.07.2023, con prot. n° 4146, dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
2. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice ed al Direttore dei lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
3. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
4. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto; anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

### **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA**

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. .... - Cap. .... del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L'Impiegato Responsabile

f.to

---

Copia conforme all'originale  
Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

